P U T U S A N

Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Hafdal;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gurila No.- Kel. Sei Kera Hilir, Kec. Medan Perjuangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI HAFDAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI HAFDAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa DEDI HAFDAL pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.15 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Gurilla Kelurahan Sudirejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 16.15 Wib saksi PIETERA KARO-KARO, saski DWI SAKTI D. AJIE, Saksi BORIS BORNAPARTE (ketiganya selaku anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika di Jalan Gorilla Kelurahan Sudirejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan kemudian saksi-saksi tersebut mendatangi lokasi tersebut dan melihat terdakwa DEDI HAFDAL sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi-saksi tersebut menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram dari tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diproleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT Nomor LAB. : 1122/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt; AKBP Nrp.74110890 dan R. Fani Miranda, S.T bahwa barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram.

b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik DEDI HAFDAL adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Persero UPC. Medan No. 580/Ex.Pol/2024 tanggal 27 Februari 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat kotor 1,55 gram, berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gran;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DEDI HAFDAL pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.15 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di Jalan Gurilla Kelurahan Sudirejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 16.15 Wib saksi PIETERA KARO-KARO, saski DWI SAKTI D. AJIE, Saksi BORIS BORNAPARTE (ketiganya selaku anggota POLRI) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika di Jalan Gorilla Kelurahan Sudirejo Kecamatan Medan Tembung Kota Medan kemudian saksi-saksi tersebut mendatangi lokasi tersebut dan melihat terdakwa DEDI HAFDAL sedang berdiri di pinggir jalan lalu saksi-saksi tersebut menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan dari terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram dari tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya yang diproleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya seharga kurang lebih sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT Nomor LAB. : 1122/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M.Farm, Apt; AKBP Nrp.74110890 dan R. Fani Miranda, S.T bahwa barang bukti berupa :

a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram.

b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

dengan kesimpulan : bahwa barang bukti yang diperiksa milik DEDI HAFDAL adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Persero UPC. Medan No. 580/Ex.Pol/2024 tanggal 27 Februari 2024 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat kotor 1,55 gram, berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Sakti D. Ajie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik benar;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.15, bertempat di Jalan Gorilla, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan saksi Pietera Karo Karo, dan saksi Boris Bonaparte;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli narkotika di Jalan Gorilla, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, lalu saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi lokasi tempat tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekan saya menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu ditangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Pietra Karo Karo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan petugas kepolisian Polsek Medan Baru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.15, bertempat di Jalan Gorilla, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama rekan saksi Dwi Sakti D. Ajie, dan saksi Boris Bonaparte;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya transaksi jual beli narkotika di Jalan Gorilla, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, lalu saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi lokasi tempat tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian saksi dan rekan-rekan saya menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap pembacaan keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.15 Wib, bertempat di Jalan Gorilla, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, karena tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram dan barang bukti tersebut kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.15 Wib di di Jalan Gorilla, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung pada saat Terdakwa berdiri di depan ayam penyet tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) bungkus/ paket kecil narkotika jenis sabu ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa tahu namanya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan maksud untuk Terdakwa konsumsi/pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dwi Sakti D. Ajie, saksi Boris Bonaparte dan saksi Pietra Karo Karo (anggota Kepolisian Polsek Medan Baru) telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.15 Wib di di Jalan Gorilla, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram ditangan kanan Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan kepunyaannya yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 810/Ex.Pol/2023 tanggal 27 Februari 2024 bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1122/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024, kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua lima) ml urine milik Terdakwa yang dianalisis adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika sabu dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2.Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

3.Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Dedi Hafdal mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-162/Enz.2/02/2024 tanggal 3 Mei 2024 sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;.

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum “Tanpa Hak” adalah tidak memiliki kewenangan menurut hukum atau tidak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang melawan hukum positif, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Dwi Sakti D. Ajie, saksi Boris Bonaparte dan saksi Pietra Karo Karo anggota Kepolisian Polsek Medan Baru telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.15 Wib di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Jalan Gorilla, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, ditangan kanan Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan kepunyaannya ;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur “tanpa hak ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.3. Memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang,bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan unsur, apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintertis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan daftar Narkotika Golongan I terdapat pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Dwi Sakti D. Ajie, saksi Boris Bonaparte dan saksi Pietra Karo Karo (anggota Kepolisian Polsek Medan Baru) telah menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 16.15 Wib di di Jalan Gorilla, Kel. Sidorejo, Kec. Medan Tembung dan setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram ditangan kanan Terdakwa dan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan kepunyaannya yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 810/Ex.Pol/2023 tanggal 27 Februari 2024 bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi Narkotika jenis sabu (Methamphetamine) berat kotor 1,55 (satu koma lima lima) gram dan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB. : 1122/NNF/2024 tanggal 11 Maret 2024, kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,25 (satu koma dua lima) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua lima) ml urine milik Terdakwa yang dianalisis adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis sabu yang merupakan jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman " telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang,bahwa dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pidananya bersifat kumulatif selain pidana penjara dijatuhkan juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah terutama dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui Perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Hafdal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi narkotika jenis sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 1,25 (satu koma dua lima) gram, dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp 5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr. Sarma Siregar, S.H. M.H.	Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.
Arfan Yani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Joni, SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)